

1501513-04.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ouviu do réu a confirmação da participação no roubo.

Ele disse ter ficado do lado de fora, enquanto o outro entrou e roubou. Ele deu fuga ao outro rapaz. O dinheiro já tinha sido dividido e ele usou sua parte para comprar droga.

Não teve nenhuma dúvida de que o réu foi quem estava no lado de fora. As características: ele usava uma bermuda tec tel colorida. E pelo tamanho, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501513-04.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501513-04.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 24470375

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE JESUS AGUIAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO: Aos 17 dias do mês de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente Judiciário _____

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera.

Francisco Cândido Xavier - Irmão Jacob

Vistos, etc.

LEONARDO DE JESUS AGUIAR, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com aplicação do artigo 29, caput, desse Código, e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto porque no dia 23 de abril de 2022, por volta

de 8 horas e 10 minutos, na Avenida Doutor Eptácio Pessoa, nº 533, bairro Aparecida, em Santos, em concurso de agentes e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mas de pele negra, magro, aparentando 25 anos, vestindo chinelo, shorts e camiseta preta, com a inscrição "Fundação" e na parte de trás "Pagodeiro", subtaiu, para si, mediante grave ameaça exercida por meio da simulação de emprego de arma de fogo, aproximadamente R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), pertencentes à Drogaria São Paulo. Na mesma data, na Rua Januário dos Santos, em Santos, o acusado trazia consigo, para consumo pessoal, 3 pedras de crack (derivado da cocaína), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 62.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 85.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Três depoimentos e o interrogatório do réu foram colhidos durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Leonardo Albuquerque de Paula é representante da vítima. Estavam em 3 funcionários no caixa. Passavam uma compra, quando entrou um rapaz e anunciou o assalto.

Um ficou fora na bicicleta e o outro entrou na loja com a mão na cintura. Pediu o dinheiro dos caixas abertos. Pediu para não olharem para ele. Eram dois indivíduos; um ficou fora e o outro, entrou. Chegaram e foram embora juntos, na mesma bicicleta.

O que entrou falou que estava armado e pediu para não olharem para ele. Eram dois os caixas abertos. Ele pegou dinheiro dos dois. Não consegue identificar nenhum. Não viu o de fora e não se recorda do rosto do que entrou. O de fora estava de short, chinelo e uma camisa cuja cor não se lembra.

As câmeras pegaram o que aconteceu. Passou as imagens para a polícia. No mesmo dia fez o reconhecimento do autor na delegacia. No momento do reconhecimento, teve certeza de ser um dos assaltantes, pela tatuagem na perna e pelas imagens.

Flaides Cortez Seabra, policial militar, viu as filmagens e jogou as características na rede. Saiu e patrulhamento, quando viu a bicicleta jogada. Percebeu que foi a mesma usada no roubo. O zelador, porteiro do prédio, disse que era de um morador que tinha sérios problemas com os demais moradores.

Ele saiu do apto dele. Foi abordado e detido. Conduziram-no até a delegacia. Em revista pessoal encontrou 3 pedras de "crack" na cintura dele. Na ocasião ele se disse usuário e que o dinheiro do roubo seria usado para comprar droga.

O indivíduo que entrou na loja foi descrito. Mas o réu foi o que ficou do lado de fora da farmácia. Ele foi preso com base nessas características.

Não se recorda das vestimentas do réu quando foi abordado.

Lembra-se, no entanto, da bicicleta, que foi encontrada a cerca de 200m do local do delito, em frente ao prédio onde ele morava.

Daniel Soares de Lima, também Policial Militar, confirmou o depoimento anterior, em nada divergindo. Também ouviu do réu a confirmação da participação no roubo.

Ele disse ter ficado do lado de fora, enquanto o outro entrou e roubou. Ele deu fuga ao outro rapaz. O dinheiro já tinha sido dividido e ele usou sua parte para comprar droga.

Não teve nenhuma dúvida de que o réu foi quem estava no lado de fora. As características: ele usava uma bermuda tec tel colorida. E pelo tamanho, alto e gordo.

Ao ser interrogado (fls.), o réu confessou a veracidade da imputação lançada contra si. E o fez sem nenhuma reserva. Conheceu o outro menino e foi ao assalto com ele. Deu carona para ele e ganhou 50,00 para leva-lo em sua bicicleta.

Levou-o e ficou do lado de fora esperando. Da mesma forma, estava com 3 pedras de "crack" na cintura. Com o dinheiro, comprou um maço de cigarros e as três pedras, além de um isqueiro.

Se diz arrependido e pede uma oportunidade.

Em verdade, ninguém relatou a presença do réu dentro da farmácia; nem poderia, ele foi o que ficou do lado de fora.

Destarte a confissão do acusado encontrou franco respaldo na prova colhida em Juízo, durante a fase probatória.

Os dois delitos restaram comprovados. E mais, a qualificadora do concurso de agentes, igualmente está presente.

Nesses termos, diante do balanço dos elementos de convicção alinhavados aos autos, conclui-se, de forma inequívoca, que a descrição contida na denúncia é a única possível e imaginável para a verdade real dos fatos.

Passo à dosagem da pena.

Considerando a normalidade dos critérios judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. É bem verdade que o acusado é reincidente, o que torna presente uma agravante. No entanto, ele confessou espontaneamente, o que configura uma atenuante. Diante desse concurso, tenho como mais oportuno que a pena fique como está, sem embargo da observância dos demais efeitos típicos da reincidência.

Tratando-se de delito qualificado, incide a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 157, do C.P. Aumentada de 1/3 (um terço) passa a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário.

Inexistindo qualquer causa de diminuição da pena, torno-a definitiva como está.

Por ser reincidente, não faz jus a nenhum benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Além disso, e levando-se em conta que o crime foi cometido mediante grave ameaça, sem perder de vista o total da pena, não faz jus à sua substituição.

Uma vez que foi preso em flagrante, cujo auto está formalmente em ordem, e assim

permaneceu durante todo o transcorrer do processo, deve ser negado o privilégio de apelar em liberdade.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, CONDENO o acusado LEONARDO DE JESUS AGUIAR, já qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mesmo valor unitário acima fixado, e advertência, como incurso no artigo 157, § 2º, II, c.c. art. 29, ambos do Código Penal e art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Pelos motivos acima declinados, não faz jus à suspensão condicional, nem à substituição da pena.

Iniciará seu cumprimento no regime fechado. Nego-lhe outrossim, o privilégio de apelar em liberdade.

A audiência de advertência será designada oportunamente.

Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra.

Transitada em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P. R. I. C.

Santos, 7 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA